

Ondergetekende, mr. Rienk Barend Kneefel, notaris te Ouderkerk aan den IJssel, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om twaalf uur (12:00 uur) is ondertekend.

Hypotheek

Kenmerk: voorbeeld

Dossiernummer: Voorbeeldakte Vista

Op twee december tweeduizend twintig verschijnen voor mij, Rienk Barend Kneefel, notaris te Ouderkerk aan den IJssel:

1. mevrouw Milana Antonia Luijkx, geboren te Rotterdam op negenentwintig maart tweeduizend twee, zich identificerende met haar paspoort, met kenmerk KKY654R3, uitgegeven te Rotterdam op zesentwintig juni tweeduizend zeventien, gehuwd, wonende te 3036 CD Rotterdam, Benthuiserstraat 133;
voor zover in deze akte niet anders genoemd, hierna te noemen: "hypotheekgever";
2. de heer Deen Henk Scholtus, geboren te Maastricht op drie augustus tweeduizend twee, wonende te 2636 KB Rotterdam, Berkstraat 184, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Vista Hypotheken B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3511 KB Utrecht, Lange Viestraat 4;
hierna te noemen: "geldverstrekker".

Van het bestaan van de volmacht aan de comparant onder 2. genoemd is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

1. Lening

Geldnemer heeft op twee december tweeduizend twintig een bedrag van Tweehonderd negenentwintig duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 229.550,00) ontvangen en is dit bedrag schuldig aan de geldverstrekker. Wie de geldnemer is, staat hierna onder debiteur.

2. Hypotheek- en pandrechten

Hypotheek- en pandrechten zijn zekerheden voor de geldverstrekker. In deze akte en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze akte, staan regels waaraan de geldverstrekker en de hypotheekgever zich moeten houden.

Hypotheek- en pandrechten geven de geldverstrekker het recht het onderpand te executeren. Executeren betekent dat de geldverstrekker het onderpand mag verkopen. En de opbrengst mag gebruiken voor wat de debiteur aan de geldverstrekker moet betalen. Executeren mag alleen in de gevallen die zijn of worden afgesproken tussen de geldverstrekker en de hypotheekgever of de debiteur. In deze akte en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wordt dit verder uitgewerkt.

3. Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten

De hypotheekgever en de geldverstrekker hebben afgesproken dan wel spreken voor zover nodig hierbij af dat de hypotheekgever het hypotheekrecht en pandrechten aan de geldverstrekker geeft op de goederen die worden omschreven in deze akte en in de Algemene voorwaarden Vista Hypotheken die van toepassing zijn. Hierna staat waarvoor het hypotheekrecht en de pandrechten als zekerheid gelden.

4. Hypotheekverlening

Ter uitvoering van de afspraak om een hypotheekrecht te geven geeft de hypotheekgever een hypotheekrecht aan de geldverstrekker. Dit hypotheekrecht

wordt gevestigd tot het bedrag dat hierna onder 'Hypotheekbedrag' staat op het onderpand dat hierna onder 'Onderpand' staat en indien daar meerdere onderpanden staan, op elk van de onderpanden voor het bedrag dat hierna onder 'Hypotheekbedrag' staat.

Dit hypotheekrecht geldt als zekerheid voor alle schulden van de debiteur aan de geldverstrekker. Wie de debiteur is, staat hierna. Zijn er meer debiteuren? Dan geldt het hypotheekrecht als zekerheid voor de schulden van de debiteuren samen. Maar ook voor de schulden van iedere debiteur apart. Het kunnen schulden zijn die de debiteur nu al heeft en schulden die de debiteur later krijgt aan de geldverstrekker. Een schuld kan ontstaan uit elke rechtsverhouding tussen de debiteur en de geldverstrekker. Bijvoorbeeld uit geldleningen en kredieten, borgtochten of regresrechten.

Hypotheekbedrag

De hypotheekgever geeft het hypotheekrecht tot:

1. Tweehonderd negenentwintig duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 229.550,00) plus
2. renten, vergoedingen, boeten en kosten, samen begroot op vijftig procent (50%) van het bedrag hiervoor onder 1, honderdveertien duizend zehonderd vijfenzeventig euro (114.775), dus tot een totaalbedrag van driehonderdvierenveertig duizend driehonderd vijfentwintig euro (€ 344.325) op:

5. Onderpand

- a) het een/tweede (1/2) onverdeeld aandeel in woonhuis, tuin en garage gelegen te 3477 TT Valkenswaard, Muurstraat 7, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie K, nummer 999, ter grootte van honderdvijfentwintig hectare, twaalf are en een centiare (125 ha 12 a 1 ca);
- b) het een/tweede (1/2) onverdeeld aandeel in woonhuis, tuin en garage gelegen te 7854 IO Maastricht, Bellostraat 3, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie Z, nummer 55, ter grootte van twee hectare en vijftig are (2 ha 50 a);

hierna (zowel samen als ieder apart) te noemen: onderpand.

6. Opzegging

De geldverstrekker mag het hypotheekrecht en de pandrechten helemaal of voor een deel opzeggen. De hypotheekgever mag dit niet.

EINDE KADASTERDEEL

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.